

نموذج نيسو الاقتصادي الكلي السيادي بدون فوائد (NESU)

مذكرة تكليف موجهة إلى المستشار القانوني السويسري — المقر القانوني، وتصنيف هيئة FINMA، ومسار الترخيص

أُعدت بواسطة	البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي بدعم من Digital-UNI AI Labs، نيابةً عن براهيم بومخ، مؤسس Digital-UNI
المرجع	nesu-sovereign-settlement.ch
التاريخ	10 سبتمبر 2026
الحالة	سري — مقترح مفاهيمي. لا يشكل هذا المستند استشارة قانونية أو استثمارية أو تنظيمية أو دينية.

1. الغرض من هذه المذكرة

تسعى Digital-UNI إلى تكليف مستشار قانوني سويسري لتقديم المشورة بشأن المقر القانوني، والتصنيف التنظيمي لدى هيئة FINMA، ومسار الترخيص الخاص ببنية التسوية المؤسسية الموضحة أدناه، وتنسيق هذا التحليل مع المستشارين المزمع الاستعانة بهم في الجزائر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخصوص ممرات المشروع. تعرض هذه المذكرة تصميم المشروع، والممر قيد التطوير الفعلي حاليًا، ونقاط التقاطع التنظيمية المتعددة للولايات القضائية، والأسئلة التي يُلمس فيها رأي المستشار.

2. طبيعة المشروع

يُعد نموذج نيسو الاقتصادي الكلي السيادي بدون فوائد مقترحًا مفاهيميًا في مجال التكنولوجيا المالية. وهو ليس نشاطًا تجاريًا قائمًا، ولا طرحًا عامًا، ولا منتجًا استثماريًا، ولا طلبًا لجمع الأموال. تُقدم هذه المذكرة فقط لتحديد نطاق تكليف قانوني؛ ولا ينبغي اعتبار أي مما ورد فيها استشارة قانونية أو استثمارية أو تنظيمية، ولا يقدم واضعها أي استشارة من هذا القبيل.

3. نظرة عامة على المشروع — نموذج نيسو الاقتصادي الكلي السيادي بدون فوائد

3.1 المبدأ الأساسي

يفصل هذا النموذج بين ثمن الخدمات والبنية التحتية وبين تكلفة رأس المال:

- الخدمة والبنية التحتية ← رسوم شفافة (البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الامتثال، تقييم المخاطر، التسوية، الإدارة، معالجة المعاملات)
- رأس المال السيادي ← سداد أصل المبلغ
- الفائدة ← صفر بالمئة
- تراكم الفائدة ← صفر بالمئة

الخدمة ≠ المال

وقد صُمم هذا الهيكل الخالي من الفوائد بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما في ذلك تحريم الربا والغرر والميسر.

3.2 المشاركون المؤهلون

تقتصر المشاركة على الحكومات، والبنوك المركزية، والكيانات السيادية، والمؤسسات الدولية المعتمدة. ولم يُصمم هذا النموذج أو يُطرح للاستخدام الفردي أو الاستهلاكي.

3.3 وحدة التسوية والاحتياطات

- وحدة تسوية رقمية مرخصة (permissioned) ومدعومة بأصول
- التعريف الأساسي: 1 نيسو = 1 غرام من الذهب المخصّص ذي الجودة الاستثمارية؛ وتُسعر معاملات الطاقة والمعادن بوحدة نيسو عبر التحويل إلى المعادل الذهبي
- هيكل الاحتياطي: 60% ذهب مادي مخصّص، 20% سلع استراتيجية موثقة وذمم سلعية، 20% سيولة تسوية
- قاعدة الإصدار: يجب أن تظل كمية نيسو المصدرة دائماً مساوية للاحتياطات المؤهلة الموثقة أو أقل منها

3.4 البنية التقنية

يُقترح هيكل تقني من ست 6 طبقات: الهوية السيادية، سجل الأصول، دفتر التسوية (مرخص، بلا تعدين)، شبكة الوسطاء (Oracle)، محرك الامتثال، وبوابة التدقيق.

3.5 الحوكمة

تُقترح الحوكمة عبر هيئة دولية للطاقة والتسوية المسؤولة قائمة على معاهدة، تضم البنوك المركزية المشاركة، ولجنة للتدقيق المالي والاحتياطات، ومجلساً علمياً للمناخ، ولجنة للأمن السيبراني وحوكمة البيانات، ومحكمة لتسوية النزاعات.

4. رموز الممرات المؤسسية

يُقترح خمسة رموز ممرات إقليمية، يقتصر كل منها على المدفوعات والاستثمارات والتسويات والتجارة العابرة للحدود على المستوى الحكومي والمؤسسي فقط — وليس أبداً على الحسابات المصرفية الاستهلاكية أو الرموز المضاربة للأفراد — مع تحويلها إلى العملات السيادية ذات الصلة عبر القنوات المالية المنظمة فقط.

الممر	الحالة
رمز ممر أوروبا-الجزائر	الممر الرائد/التجريبي (قيد التصميم الفعلي)
رمز ممر الولايات المتحدة-الجزائر	ضمن خارطة الطريق
رمز ممر بريكس-الجزائر	ضمن خارطة الطريق
رمز ممر الشرق الأوسط-الجزائر	ضمن خارطة الطريق
رمز ممر أفريقيا-الجزائر	ضمن خارطة الطريق

5. الممر الرائد بالتفصيل — ممر تسوية الطاقة أوروبا-الجزائر

يُسوِّي الممر الرائد تجارة الغاز الطبيعي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

- المؤشر المرجعي: مؤشر شفاف للدينار الجزائري مقابل اليورو (DZD-EUR) يُبنى من تدفقات تجارة الغاز الفعلية — وهو صراحةً ليس سعر الصرف الرسمي أو الموازي في الجزائر
- مشاركون محدّدون بالاسم فقط: بنك الجزائر، وسوناطراك، والبنوك النظيرة والشركات الكبرى للطاقة في الاتحاد الأوروبي
- الغرض من التصميم: غير قابل للتداول ويُدار من قبل الدولة، ويُصمَّم بحيث يبقى خارج نطاق القانون الجزائري رقم 10-25 (الذي يحظر العملات المشفرة)

هذا هو الممر الذي يُلمس بشأنه تحليل التصنيف والترخيص من المستشار السويسري أولاً؛ أما الممرات الأربعة المتبقية فهي بنود ضمن خارطة الطريق وتُذكر هنا للسياق فقط.

6. المشهد التنظيمي المتعدد الاختصاصات — اعتبارات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

إلى جانب تحليل المقر القانوني السويسري، تتقاطع بنية الممرات بالضرورة مع القانون المالي للاتحاد الأوروبي، ومع القانون المالي الأمريكي بالنسبة لرمز ممر الولايات المتحدة-الجزائر المدرج ضمن خارطة الطريق. وتُقدّم النقاط التالية كخلفية تمكّن المستشار السويسري من تنسيق تحليله مع مستشاري الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ ولا تدّعي هذه النقاط التوصل إلى استنتاجات بشأن قوانين خارج سويسرا، ولا ينبغي اعتبار أي مما ورد في هذا القسم استشارة بشأن قانون أي ولاية قضائية، بما في ذلك القانون الجزائري.

6.1 الاتحاد الأوروبي

- لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) — مسألة ما إذا كانت رموز الممرات تندرج أصلاً ضمن تعريف الأصل المشفر بموجب MiCA، بالنظر إلى أنها لا تُطرح على الجمهور ولا تُقبل للتداول في أي منصة؛ كما قد تكون ذات صلة الاستثناءات الخاصة بلائحة MiCA للأدوات التي تصدرها أو تستخدمها حصراً البنوك المركزية والهيئات العامة الدولية المعترف بها، وينبغي اختبارها في ضوء التصميم المؤسسي البحت للممر.
- توجيه خدمات الدفع المُنقَّح (PSD2) وأي إطار لاحق له، وكذلك توجيه النقود الإلكترونية، بقدر ما تعامل البنوك النظيرة في الاتحاد الأوروبي تعليمات التسوية بوصفها خدمات دفع.
- توجيهات مكافحة غسل الأموال (AML) والتزامات فحص العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي السارية على مؤسسات الائتمان وشركات الطاقة الكبرى في الاتحاد الأوروبي المسماة كمشركين.
- حرية حركة رؤوس الأموال بموجب المادة 63 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، ومسألة ما إذا كان يلزم الحصول على ترخيص من إحدى دول الاتحاد الأوروبي لمشاركة بنك أو شركة طاقة في أداة تسوية غير قابلة للتداول ومدارة من الدولة من هذا النوع.
- اعتبارات السلع مزدوجة الاستخدام ومراقبة الصادرات (اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/821)، بقدر ما تُصدر تقنية الوسيط أو إنترنت الأشياء أو التحقق إلى الجزائر ضمن طبقة التحقق من الشحنات في الممر.

6.2 الولايات المتحدة (ذات صلة أساسًا برمز ممر الولايات المتحدة-الجزائر المدرج ضمن خارطة الطريق)

- مسألة ما إذا كان رمز الممر يُعدّ «ورقة مالية» بموجب اختبار Howey (لدى هيئة SEC)، نظرًا لتصميمه غير القابل للتداول وغير الاستثماري والمقتصر على الجهات السيادية والمؤسسية، أم «سلعة»/أداة مشتقة تخضع لاختصاص هيئة CFTC نظرًا لارتباطه بمؤشري الذهب والطاقة.
- التحليل بموجب قانون سرية البنوك (BSA) وقواعد FinCEN المتعلقة بمقدمي خدمات تحويل الأموال ومحوّلي الأموال، لأي مشارك أو وسيط مقره الولايات المتحدة، بما في ذلك إرشادات FinCEN التي تُميّز بين المسؤولين الإداريين والصرفيين ومستخدمي القيم البديلة عن العملة.
- الفحص بموجب قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) — لا تخضع الجزائر نفسها لنظام عقوبات أمريكي شامل، لكن يجب فحص أي شخص أمريكي أو بنك مقاصة بالدولار الأمريكي أو تقنية أمريكية مشاركة في الممر مقابل قوائم OFAC.
- لوائح إدارة الصادرات (EAR)، بقدر ما تُنقل تقنية أمريكية المنشأ (مثل أجهزة أو برمجيات التحقق الجمركي أو إنترنت الأشياء) إلى الجزائر أو إلى أطراف جزائرية مقابلة.
- خطر الحاجة إلى ترخيص كمحوّل أموال على مستوى الولاية لأي مؤسسة مالية أمريكية تعمل كوسيط.

6.3 الجزائر — علاقة الممر بالقانون الداخلي

لا يسعى تصميم الممر إلى وضع نفسه خارج الولاية القضائية الجزائرية: فبنك الجزائر وسوناپراك مُسمّيان بذاتهما كمشاركين رئيسيين، بحيث تعمل الأداة كوسيلة تسوية تُديرها الدولة وليست عملة مشفرة عامة من النوع الذي يقيده القانون رقم 25-10. أما مدى صحة هذا التحليل، وما إذا كان يلزم الحصول على تصريح جزائري إضافي بموجب أنظمة الصرف الخاصة ببنك الجزائر أو قانون التجارة الخارجية، فهذه مسألة يجب طرحها على المستشار الجزائري؛ وهي مدرجة هنا ليطمئن المستشارون في سويسرا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من تنسيق تحليلاتهم مع هذا التأكيد المنفصل، بدلاً من افتراضه.

7. الوضع من زاوية التصنيف

لا يُعدّ نيسو ولا رموز ممراته عملات مشفرة عامة أو قابلة للتعيين أو للتداول الحر. ويُراد لها أن تكون متميزة هيكلياً عن البيتكوين (لا تعدين، ولا شبكة عامة، ولا سوق ثانوية استهلاكية مضاربة)، وعن العملات الرقمية للبنوك المركزية (فهي ليست عملة قانونية سيادية، بل وحدة تسوية مرخصة متعددة السيادة)، وعن مبادرات التسوية العابرة للحدود القائمة مثل BRICS Pay و mBridge و Buna والعملات المستقرة المدعومة بالذهب. وترد مقارنة كاملة مع هذه الأنظمة في المقترح المفاهيمي لنيسو المرفق بشكل منفصل. ونظرًا لأن النموذج يلغي الفائدة وتراكمها، فإن هيكل تكلفة رأس المال فيه يُراد له أيضًا أن يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية (لا ربا ولا غرر ولا ميسر)، وهو عامل تمييز إضافي يُعدّ ذا صلة لأغراض التصنيف. كما اقترحت طبقة منفصلة واستشارية من «الاقتصاد الجزئي» تضم رموزًا أصغر على مستوى المواطنين والاقتصادات المحلية، لمرحلة لاحقة؛ وهي متميزة هيكلياً عن التصميم المؤسسي المذكور أعلاه، وليست جزءًا من نطاق هذا التكليف، وتُذكر هنا فقط استكمالاً للصورة.

8. الأسئلة الموجهة إلى المستشار السويسري

1. تصنيف (أ) وحدة تسوية نيسو و(ب) رموز الممرات المؤسسية بموجب إرشادات هيئة FINMA المتعلقة بفئات رموز الدفع والمنفعة والأصول وغيرها.

2. مدى انطباق ونطاق قانون تقنية سجل التوزيع السويسري (DLT Act)، بما في ذلك ما إذا كان الأمر يستلزم ترخيصاً كمنصة تداول DLT.

3. مسار الترخيص بموجب القانون المصرفي السويسري، وقانون البنية التحتية للأسواق المالية، وقانون خدمات الدفع، نظراً لاقتصار المشاركة المرخصة على البنوك المركزية والمؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات المتعددة الأطراف المعتمدة.

4. التزامات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (KYC) وفحص العقوبات المطبقة على الأطراف المقابلة السيادية وشبه السيادية.

5. الشكل القانوني السويسري المناسب — جمعية، أو مؤسسة، أو شركة — للجهة التنسيقية المشار إليها على nesu-sovereign-settlement.ch، وآثار كل خيار على الحوكمة وهيكل المجلس.

6. التنسيق المطلوب مع المستشار الجزائري (الامتثال للقانون رقم 10-25 بخصوص الممر الرائد)، والمستشار الأوروبي (تقييم النطاق بموجب MiCA والقانون الأوروبي المعمول به المتعلق بالدفع العابر للحدود والأعمال المصرفية وفق البند 6.1)، وكذلك، بالنسبة لممر الولايات المتحدة-الجزائر المدرج ضمن خارطة الطريق، مع المستشار الأمريكي (تحليل الأوراق المالية والسلع، وقانون BSA/FinCEN، وتحليل OFAC وفق البند 6.2).

7. ما إذا كان التنظيم السويسري يميّز تمييزاً ذا صلة بين الممر الرائد أوروبا-الجزائر القيد التصميم الفعلي حالياً والممرات الأربعة المدرجة ضمن خارطة الطريق، بما يُتيح النظر في استراتيجية ترخيص على مراحل.

8. التسلسل الزمني الموصى به للتحليل السويسري مقارنة بمسارات العمل المتوازية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والجزائر المحددة في البند 6 — على سبيل المثال أي ولاية قضائية ينبغي طلب رأيها أولاً، وأين يكون إعداد مذكرة موحدة أكثر كفاءة من إعداد آراء منفصلة.

9. المستندات المتاحة للمستشار

- هذه المذكرة التكميلية
- المقترح المفاهيمي لنيسو (وصف تقني واقتصادي كامل، وتصميم الاحتياطات والحوكمة، ومقارنة مع البيتينوين وأنظمة التسوية الأخرى)
- موقع المعلومات العام على nesu-sovereign-settlement.ch

10. الخطوات التالية المقترحة

1. مكالمة أولية لتحديد النطاق

2. تأكيد نطاق التكلفة وتقدير الأتعاب

3. التعريف بالمستشارين الجزائري والأوروبي والأمريكي لإجراء مراجعة منسقة

11. جهة الاتصال

براهيم بومخ

مؤسس Digital-UNI

bbbrahim250@gmail.com

البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي بدعم من Digital-UNI AI Labs — مسودة سرية لأغراض تحديد نطاق التكلفة من قبل المستشار فقط.